

第10節 総合問題

刑法
No.334

H21-1

(配点: 3)

月	日
月	日

次の【事例】における甲の罪責を検討し、後記アからオまでの【罪名】のうち、その罪名に係る犯罪が成立する場合には1を、成立しない場合には2を選びなさい。

【事例】

自動車整備を業とする甲は、同事業を行うA工場を経営し、同工場の敷地を所有していた。一方、食品製造を業とする乙は、同事業を行うB工場を経営し、同工場の敷地を所有していた。甲は、ひそかに、A工場の敷地に隣接していたB工場の敷地内の電線を分岐させてA工場に引き込み、同工場の電源として利用し、その分の電気料金の支払を免れた。そのため、乙は、A工場使用分の電気料金の支払をも余儀なくされたが、同人は電気料金の過払に気付かなかった。

また、甲は、B工場の敷地をも使用して倉庫を建築しようと考え、A工場の敷地とそれに隣接するB工場の敷地の一部にまたがって、乙に無断で鉄筋コンクリート製の倉庫を建築した。その後、甲は、乙から公図に基づいて再三抗議を受けたにもかかわらず、その都度、「その公図は間違っている。倉庫の敷地はすべて俺の土地だ。」などとうそをつき、乙の再三の抗議を無視して倉庫の使用を続けた上、「乙は、法務局の職員に賄賂を渡して虚偽の公図を作成させた。」などと記載した看板を入通りの多いA工場前の道路に面して掲げた。

【罪名】

- ア. 詐欺罪
- イ. 窃盗罪
- ウ. 不動産侵奪罪
- エ. 横領罪
- オ. 信用毀損罪

No.334

各種の犯罪の成否

正答率

H21-1

正解

ア 2

イ 1

ウ 1

エ 2

オ 2

53%

ア 成立しない

本問では、まず、甲がひそかにB工場敷地内の電線を分岐させてA工場の電源として利用した行為につき、詐欺罪(246条)が成立するかが問題となる。詐欺罪が成立するためには、人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物・財産上の利益を交付させることが必要である。本事例で、甲が「B工場の敷地内の電線を分岐させてA工場に引き込」んで「電源として利用」行為については、甲は「ひそかに」行っており、乙に対する欺罔行為がない。よって、甲がひそかにB工場敷地内の電線を分岐させてA工場の電源として利用した行為について、詐欺罪は成立しない。

次に、乙に対し、うそをついて倉庫の使用を続けた行為につき、詐欺罪が成立するかが問題となる。この点、「その公図は間違っている。倉庫の敷地はすべて俺の土地だ」などとうそをついて倉庫の使用を続けた行為は、乙の「再三の抗議」に対するものであり、財産的な処分を導くような欺罔行為といえない。よって、乙に対し、うそをついて倉庫の使用を続けた行為について、詐欺罪は成立しない。したがって、詐欺罪は成立しない。

イ 成立する

本問では、甲がB工場の電線をA工場の電線として利用した行為につき、窃盗罪(235条)が成立するかが問題となる。窃盗罪が成立するためには、「他人の財物」を「窃取」することが必要である。電気については245条が「財物とみなす」と定めている。また、「窃取」とは、占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転させる行為をいい、ここにいう占有とは、財物が人の事実上の支配に属する状態をいう。本事例で、甲がB工場の電線をA工場に引き込み、これをA工場の電源として利用した行為は、乙の「財物」である電気を乙の意思に反して自己の事実上の支配内に移したものであり、「窃取」に当たる。したがって、窃盗罪が成立する。

ウ 成立する

本問では、甲が、B工場の敷地の一部にまたがって倉庫を建築し、その使用を続けた行為につき不動産侵奪罪(235条の2)が成立するかが問題となる。不動産侵奪罪における他人の不動産を「侵奪」するとは、占有者の意思に反して他人の不動産の占有を排除して、その不動産に自己又は第三者の占有を設定することをいう(大阪高判昭40.12.17など)。「侵奪」はその態様のいかんを問わず、占有の設定行為があれば足り、土地の上に恒久的建造物を構築する行為は、これに当たる。本事例では、甲は乙に無断で鉄筋コンクリート製の倉庫という恒久的建造物を建築して乙の占有を排除し、乙の不動産に自己の占有を設定しているので、「他人の不動産を侵奪した」といえる。したがって、不動産侵奪罪が成立する。

エ 成立しない

本問では、甲がB工場の敷地の一部を使用し続けた行為につき、横領罪(252条)が成立するかが問題となる。横領罪が成立するには、①自己の占有する、②他人の物を、③横領する必要がある。ここで、①の自己の占有は、遺失物等横領罪(254条)と区別するため、事実上又は法律上の占有が委託信任関係による必要がある(東京高判昭25.6.19など)。本事例で、甲は、B工場の敷地の一部を無断で占有しているにすぎず、占有が委託信任関係によるものではないので、①の「自己の占有する」という要件を満たさない。したがって、横領罪は成立しない。

オ 成立しない ★

本問では、甲が「乙は法務局の職員に賄賂を渡して虚偽の公図を作成させた」などと記載した看板を掲げた行為につき、信用毀損罪（233条前段）が成立するかが問題となる。判例は、信用毀損罪の保護法益について、「経済的な側面における人の社会的な評価」とした上で、信用毀損罪にいう「信用」につき、「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」としている（最判平 15.3.11）。もっとも、信用は、人に対する評価ではあるが名誉とは区別された、経済的側面におけるものである。本事例で、甲が看板をA工場前の道路に面して掲げた行為についてみると、乙が、食品製造を業とする者であるため、「法務局の職員に賄賂を渡して虚偽の公図を作成させた」との事実、乙の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼や、販売される商品に対する社会的な信頼を低下させるものではなく、経済的側面における人の評価を害するものではないので、「人の信用を毀損した」に当たらない。したがって、信用毀損罪は成立しない。